

국산 폐지 거래 표준계약서

제1조(총칙) 폐지 재활용지정사업자(이하 "구매자"라고 한다)와 폐지 선별·압축업자(이하 "공급자"라고 한다)는 대등한 입장에서 서로 협력하여 신의에 따라 성실히 계약을 체결·이행한다.

제2조(목적) 이 계약의 목적은 구매자와 공급자간 폐지의 구매 또는 공급과 관련된 계약을 체결하는 데 있어, 계약기간, 약정물량, 납품단가, 납품기준 등을 명시함으로써 안정적인 폐지 수급 환경을 조성하고 재생원료의 품질을 개선하는데 있다.

제3조(약정 물량 및 가격 등) ① 구매자와 공급자는 하기 물량에 대해 구매·공급약정을 체결하며 당사자는 이를 성실히 이행한다.

《연간 구매·공급약정 물량》

폐지 구분	약정물량 (톤/년)

② 구매자는 제1항에 따른 약정 물량에 대하여 폐지의 구매기준, 구체적인 검수방법 및 기준을 이 계약서에 첨부해야 한다.

③ 제1항에 따른 약정물량의 구매·공급가격은 국제가격, 폐지 수급상황 등 시장 여건을 고려하여 당사자간 협의하여 정한다.

④ 제1항에 따른 약정 물량은 이 계약 체결 후에도 폐지 수급상황, 시장 여건, 가동률 등 생산여건의 변화 등을 고려하여 당사자간 합의를 통해 물량의 10% 이내에서 변경하거나 조정할 수 있다. 이 경우 약정물량을 변경하

고자 하는 당사자는 해당 월 20일 이전까지 서면으로 통지해야 한다.

⑤ 당사자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정당한 사유 없이 약정물량의 구매 또는 공급을 임의로 제한하거나 중단하지 아니한다. 이 경우 약정물량을 준수하지 못하는 당사자는 다른 당사자에게 해당 미준수 물량에 해당하는 대금의 5%에 해당하는 위약금(최대 3천만원 이내로 한정한다)을 지급해야 한다.

1. 천재지변 또는 이에 준하는 사고로 인한 경우

2. 화재, 증설 후 개보수, 행정조치 등에 의한 가동중단의 경우

⑥ 당사자간 약정물량에 대한 정산은 상호 협의로 정하되, 월 단위 이내로 한다. 이 경우 구매자는 약정물량에 해당하는 대금을 협의된 지급일에서 5영업일 이내에 공급자에게 지급해야 한다.

⑦ 공급자는 제1항에 따른 약정물량의 공급에 대한 의무를 제3자에게 위탁하여서는 아니된다. 제3자에게 위탁을 통해 공급한 경우 구매자는 해당물량의 납품대금의 5%에 해당하는 위약금(최대 3천만원 이내로 한정한다)을 약정물량 지급분에서 공제한다.

제4조(계약기간) ① 계약기간은 연간계약을 원칙으로 하며, 당사자간 협의하여 결정한다.

② 거래일자는 구매자가 지정한 장소로 공급자가 폐지를 인도 또는 용역의 제공을 실행하는 날로 한다.

③ 어느 한 당사자는 계약을 해지하려는 경우 계약만료 2개월 전까지 다른 당사자에게 서면으로 이를 통지해야 한다. 그렇지 않은 경우 동 계약은 동일한 조건으로 1년 연장한다.

제5조(품질보증) ① 공급자는 폐지를 공급할 때 구매자가 설치·운영하는 측정기기의 측정값을 기준으로 수분함량이 25% 미만인 폐지를 입고하는 것을 원칙으로 한다. 이 경우 수분함량이 25%를 초과하는 경우 그 초과분에 대해서는 측정기기의 측정값으로 검수한다.

② 제1항에 따른 검수는 재단법인 한국제지자원진흥원 단체표준(SPS-KP RA 1501-6237)에 따른 기준과 방법을 따른다. 그럼에도 불구하고 구매자는 자체적인 검수절차와 기준에 따라 공급자의 폐지를 검수할 수 있다.

③ 공급자는 제2항에 따른 검수결과에 대해 이의가 있는 경우 공신력 있는 시험·공인기관을 통해 타당성을 검증할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항에 따른 수분함량에 관한 사항 이외에 이물질 함량 등 폐지의 추가적인 품질보증과 관련된 사항은 당사자간 상호 합의하에 특약 사항으로 계약서에 추가할 수 있다.

⑤ 구매자는 제1항 내지 제4항에 따른 검수기준 및 방법을 공급자에게 사전에 서면으로 통지하고, 폐지를 공급받는 경우 수분함량 및 이물질 등에 대한 검수결과를 지체없이 공급자에게 통보해야 한다.

제6조(계약의 해지) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 책임이 없는 당사자는 본 계약을 해지할 수 있다.

1. 구매자가 제3조제5항을 위반하여 공급자가 계약된 약정물량의 구매를 거부하는 경우

2. 공급자가 정당한 사유없이 사전통보 없이 2개월치 약정물량의 공급의무를 이행하지 않은 경우 (사전통보와 무관하게 3개월치 약정물량의 공급의무를 이행하지 않는 경우)

3. 어느 한 당사자가 부정한 방법으로 정상적인 상거래를 저해한 경우.
4. 공급자가 공급하는 물량의 품질 불량이나 공급자의 고의에 의해 발생한 경우 (구매자의 시정 요구에도 불구하고 재차 발생한 경우를 포함한다)
5. 어느 한 당사자가 부도, 파산, 금융기관과의 거래 중지 등의 사유로 본 계약을 정상적으로 이행하지 못할 우려가 있는 경우

② 제1항에 따라 계약을 해지하려는 당사자는 계약 해지 30일 이전까지 그 사유를 명시하여 다른 당사자에게 서면으로 통보해야 한다. 이 경우 서면 통보 후 30일 이내에 계약해지 사유에 대한 적절한 시정조치 및 계약유지의사가 없는 경우 이 계약은 해지된 것으로 본다.

제7조(준거법 및 관할) 이 계약에서 정하지 아니한 사항이나 해석이 불분명한 사항에 대해서는 상거래 관련 법령을 근거로 당사자간 협의하여 정한다. 그럼에도 불구하고 중재 또는 사법절차가 필요하다고 어느 당사자가 인정하는 경우 행정적인 협의는 **기후에너지환경부**가 중재하며, 기타 분쟁의 조정 등은 소를 제기한 당사자의 관할 법원이 처리한다.